

上海市奉贤区人民法院

刑事判决书

(2025)沪0120刑初390号

公诉机关上海市奉贤区人民检察院。

被告人付某。因涉嫌诈骗罪，于2025年2月19日被刑事拘留，同年3月27日被逮捕。现羁押于上海市奉贤区看守所。

辩护人朱某，某某律师事务所律师。

被告人郑某。曾因犯危险驾驶罪，于2021年被广东省佛山市顺德区人民法院判处拘役1个月10日，缓刑3个月，并处罚金人民币4,000元。因涉嫌诈骗罪，于2025年2月20日被刑事拘留，同年3月27日被逮捕。现羁押于上海市奉贤区看守所。

被告人罗某。因涉嫌诈骗罪，于2025年2月19日被刑事拘留，同年3月27日被逮捕。现羁押于上海市奉贤区看守所。

上海市奉贤区人民检察院以沪奉检刑诉〔2025〕364号起诉书指控被告人付某、郑某、罗某犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法适用刑事认罪认罚案件简易程序，实行独任审判，于2025年6月9日公开开庭审理了本案。上海市奉贤区人民检察院指派检察官曹某出庭支持公诉，被告人付某、郑某、罗某及辩护人朱某律师到庭参加诉讼。现已审理终结。

经审理查明，2023年3月至2024年1月，被告人付某、郑某、罗某出境赴柬埔寨期间，入职电信网络诈骗窝点从事电信网络诈骗犯罪，该诈骗犯罪窝点通过诱使被害人在团伙控制的虚假投资理财平台入金，对被害人实施诈骗犯罪。境外实施诈骗期间，被告人付某、郑某、罗某均担任普通组员职务，从事养号、建群、聊手等具体工作，以公司提供的話术与被害人聊天，诱导被害人在公司控制的虚假投资理财平台入金。经查，被告人付某、郑某、罗某一年内各自赴境外电信网络诈骗犯罪窝点时长分别为100余日、90余日、80余日，获利分别为人民币0.8万元、0.72万元、1万元。

2025年2月19日，被告人付某、罗某在某某机关1电话通知后主动投案，到案后对上述犯罪事实供认不讳。2025年2月20日，被告人郑某在某某机关2电话通知后主动到案，但到案当日未如实供述上述犯罪事实。

上述事实，被告人付某、郑某、罗某及辩护人在开庭审理过程中亦无异议，且有同案关系人钟某的供述及辨认笔录，公安机关调取的出入境记录，被告人付某、郑某、罗某的供述及辨认笔录，公安机关出具的受案登记表、立案决定书、案发经过、工作情况、户籍资料及刑事判决书等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人付某、郑某、罗某经他人组织参加境外诈骗犯罪团伙，实施电信网络诈骗犯罪行为，一年内出境赴境外诈骗犯罪窝点累计时间30日以上，属有其他严重情节，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪，属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人付某、郑某、罗某起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人付某、罗某有自首情节，被告人郑某有坦白情节，依法均可以从轻处罚。被告人付某、郑某、罗某均能自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。本案审理期间，被告人付某在

家属帮助下已退出违法所得，可酌情从轻处罚。综上，根据被告人付某、郑某、罗某的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度、认罪悔罪态度、在境外诈骗犯罪窝点累计时间长短、退赃等情况，本院在量刑时一并予以考虑。公诉机关的量刑建议及辩护人提出对被告人减轻并从轻、从宽处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十三条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：

一、被告人付某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2025年2月19日起至2026年2月18日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）

二、被告人郑某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2025年2月20日起至2026年3月19日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）

三、被告人罗某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2025年2月19日起至2026年2月18日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）

四、违法所得予以追缴后没收。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审 判 员
书 记 员

吴耀军
何涛

二〇二五年六月九日